

PERSONA

LA RELACION JURIDICA

Las personas, como seres que viven en sociedad, crean entre ellas diversas clases de relaciones. por ej. de orden social, de orden sentimental, de orden religioso de orden deportivo etc. La que va a ser materia de estudio es la **RELACION JURIDICA**. Esta es **el vínculo que el derecho objetivo establece entre personas al atribuir a una de ellas el poder de imponer a otra un determinado comportamiento.**

La existencia de normas jurídicas crea lazos o nexos entre las personas como sujetos de derechos, vinculándolas a través del nacimiento de derechos u obligaciones

Elementos: en toda relación jurídica hallamos tres elementos

- 1- **Sujeto** que lo podemos desdoblar en sujeto activo o acreedor o poseedor del derecho y sujeto pasivo o deudor u obligado
- 2- **Objeto:** es el contenido del derecho o la prerrogativa del titular como sujeto de derecho. Así por ej. en un contrato de donación, el objeto es dar la cosa a otra persona; en el derecho de propiedad es el cúmulo de beneficios que la cosa puede brindar al dueño
- 3- **Causa** hace alusión a la circunstancia que al producirse hace nacer el vínculo jurídico. Por ej. un accidente de tránsito es un hecho que por imperio de la ley ese hecho hace nacer un vínculo entre los protagonistas, otorgando el derecho a la víctima de exigir al culpable que repare el daño causado. Y la causa fin es la circunstancia que mueve al sujeto para decidirse a formalizar la relación. Así por ej, en la compraventa el vendedor puede estar esperando una ganancia o para conseguir dinero para pagar una deuda.

PERSONA

CONCEPTO Es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones

Podemos clasificar a las personas en humanas o de existencia visible y personas jurídicas o de existencia ideal

PERSONA HUMANA O DE EXISTENCIA VISIBLE

Todo ente que presente signos característicos de humanidad sin distinción de cualidad o accidentes

CLASIFICACION

La persona humana la podemos clasificar en persona por nacer y persona humana propiamente dichas.

PERSONAS POR NACER

La existencia de la persona comienza con la concepción

La quita de la consideración de que la concepción acontece en el "seno materno" responde a la coherencia que el CCyC mantiene con la Ley de Identidad de Género. La referida coherencia radica en que en el derecho argentino no es necesario someterse a operación quirúrgica alguna para proceder a la modificación del género: Una persona que ha nacido mujer puede cambiar su identidad al género masculino y quedar embarazada; en tal caso no sería jurídicamente seno "materno" porque este niño nacería de un padre que es la identidad "autopercebida" de quien da a luz, siendo este el elemento central en respeto por el derecho a la identidad.

Qué se entiende por "concepción" cuando la persona nace de las TRHA. Nuestro código actual. , la existencia de la persona humana comienza con la implantación del embrión y, por ende, el embrión no implantado no es persona humana.

Se entiende por concepción el plazo que corre entre el mínimo y máximo para el embarazo; es decir, trecientos días como máximo y ciento ochenta como mínimo, se relaciona la noción de concepción con la de embarazo.

La persona por nacer puede adquirir derechos. La adquisición de los derechos está supeditada a que nazca con vida. Se entiende que nace con vida si manifiesta o tiene cualquier signo de vida, después de estar separado de la madre. Este hecho debe probarse y pueden atestiguarlo los doctores y personas que asisten al parto. Si no nace con vida o no vive, aunque sea unos instantes después de la separación de la madre, se entiende como que nunca hubiera existido. No importa que el que nazca con vida no pueda prolongarla. Si hay dudas se entiende que ha nacido vivo.

La persona por nacer puede adquirir derechos desde la concepción pero su adquisición queda supeditado al nacimiento con vida o sea que los adquiere bajo la condición de que nazca con vida.

PERSONA VISIBLE PROPIAMENTE DICHA

Son las que nacen con vida La importancia de la distinción entre las personas por nacer y las humanas propiamente dichas es que las primeras adquieren los derechos en forma condicionada, en tanto que estas los reciben definitivamente.

ATRIBUTOS

DERECHOS PERSONALISIMOS

El Código Civil y Comercial incorpora dentro de los Derechos extra patrimoniales que no tienen contenido económico, los siguientes Derechos personalísimos:

- 1- Los derechos sobre el cuerpo humano y sus partes o. Los derechos sobre el propio cuerpo no tienen valor comercial si no afectivo, terapéutico científico, humanitario y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que respete alguno de esos valores y según los dispongan leyes especiales Por ej. la Ley de ablación y trasplante de órganos
- 2- Derechos de las comunidades indígenas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas aptas y suficientes para el desarrollo humano. Esto en un todo de acuerdo con lo que establece la Ley de Comunidades y el art.75 inc. 17 de la C.N.
- 3- Conforme lo establece el ART. 51. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.

El respeto por la dignidad de la persona humana comienza por reconocer su existencia, su autonomía y su individualidad; de allí que el artículo la considere inviolable.

Afectaciones de la dignidad

- a- lesiones a su intimidad personal o familiar
- b- honor o reputación
- c- imagen o identidad
- d- menoscabo a su dignidad personal

- 4- Derecho a la imagen Se necesita el consentimiento de la persona para captar o reproducir la imagen o la voz

Excepciones

- Que la persona participe en actos públicos
- Que exista interés científico, cultural o educacional prioritario y se tome precaución para evitar un daño innecesario.
- Que se trate del ejercicio regular de informar sobre acontecimientos de interés general

Cabe aclarar que cuando se trate de imagen de personas fallecidas el consentimiento debe ser prestado por sus herederos. Pasado 20 años de su muerte, la reproducción es libre siempre que no sea ofensiva.

CAPACIDAD

La capacidad, es la aptitud de la persona para ser titular de derechos, adquirir obligaciones y ejercer dichos derechos por sí misma.

El concepto de capacidad se ha dividido en capacidad de derecho y capacidad de ejercicio.

La **capacidad de derecho** refiere a la aptitud que toda persona tiene, por el solo hecho de ser tal, para adquirir derechos y contraer obligaciones, independientemente de si esto es actuado por ella misma o con intervención o intermediación de un tercero.

Y la **capacidad de ejercicio** también llamada capacidad de obrar, que refiere a que toda persona humana, (excepto las limitaciones puestas por el Código o por sentencia judicial) tiene la aptitud para adquirir y/o ejercer tales derechos y obligaciones por sí misma

El derecho civil tradicional ha calificado a la capacidad como un atributo de la persona, inherente a su condición de tal; por su parte, el reconocimiento de la capacidad guarda relación con el respeto de la dignidad y libertad personal.

En la Convención el respeto a la condición del niño como sujeto de derecho a través de la escucha de su opinión y el peso que cabe reconocer a ella, hace posible el despliegue de este principio de autonomía progresiva en la actuación de derechos, constituyéndose así también en el ejercicio de un derecho humano todo lo atinente a la actuación personal de niños y niñas.

Nuestro derecho reconoce las incapacidades como la falta de aptitud para ser titular de derecho y obligaciones o para poder ejercer esos derechos y obligaciones

Personas incapaces de derecho se instituyen para casos puntuales en protección de ciertos intereses y nunca de modo general en referencia a una persona, ya que ello importaría negar el concepto de sujeto de derecho, propio de la persona humana.

La incapacidad de derecho apunta a la consideración de dicha persona frente a determinados actos concretos; así, por ejemplo, las incapacidades establecidas en relación a la celebración de determinados contratos —compraventa, donación—, los contratos prohibidos entre padres e hijos en el ejercicio de la responsabilidad parental, ente el tutor y su pupilo, las inhabilidades para suceder, etc

Personas incapaces de ejercicio.

Son incapaces de ejercicio:

- a. la persona por nacer;
- b. la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente,
- c. la persona declarada incapaz por sentencia judicial,

Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad.

La nueva legislación incorpora el principio de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes

La efectiva realización del concepto de autonomía progresiva requiere la previa escucha del niño, niña o adolescente de que se trate, frente a cualquier cuestión que lo involucre- El derecho de los niños a “ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos”, respetando “su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento, y demás condiciones personales”.. Si bien la opinión del niño no es determinante, en razón del peso que ella presenta en especial para la construcción del interés superior del niño, en los casos en que el Juez decida apartarse de dicha expresión debe aportar argumentos de peso que justifiquen contradecirla:

La persona menor de edad (niñas y niños menores de 13 años) ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. O sea sus padres o tutores

La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona.

Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.

Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.

La evaluación del interés superior del niño debe abarcar el respeto del derecho del niño a expresar libremente su opinión y a que esta se tenga debidamente en cuenta en todos los asuntos que le afectan

la edad de 16 años se introduce como el tope a partir del cual el régimen de menor edad ya no es aplicable en función de la presunción que la norma establece en favor del adolescente mayor de 16 años: él es considerado como un adulto para la toma de decisiones relativa al cuidado de su propio cuerpo.

En cambio, “Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico

A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.

La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales:

a. la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial;

b. las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona;

- c. la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial;
- d. la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y Tecnologías adecuadas para su comprensión;
- e. la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios;
- f. deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades.

Persona con capacidad restringida y con incapacidad.

El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.

En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona.

El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida.

Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad de ejercicio y designar un curador.

NOMBRE

La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden.

La elección del prenombre está sujeta a las reglas siguientes:

- a. Corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización a falta de todos, debe hacerse por los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
- b. No pueden inscribirse más de tres prenombrados, apellidos como prenombrados, primeros prenombrados idénticos a primeros prenombrados de hermanos vivos; tampoco pueden inscribirse prenombrados extravagantes;
- c. No pueden inscribirse prenombrados extravagantes
- d. Si pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas

Apellido de los hijos.

- El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro.
- Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos.

- El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación de ambos padres se determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este artículo. Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden; a falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos, según el interés superior del niño.
- Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición “de” o sin ella.
- La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo.
- El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial.

Cambio de nombre.

El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez. Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso entre otros,

- el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;
- la raigambre cultural, étnica o religiosa;
- la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada.

Se consideran **justos motivos, y no requieren intervención judicial**;

- El cambio de prenombre por razón de identidad de género y
- El cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad.

DOMICILIO

Domicilio real. La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual.

Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad.

El domicilio real se conforma por dos elementos: uno de tipo objetivo, que es la residencia habitual, y el otro de carácter subjetivo, que consiste en la intención de permanecer en él.

Caracteres

La persona humana no puede tener más que **un solo domicilio**. El domicilio es **voluntario**, pues depende del arbitrio de las personas. También se trata de un atributo **mutable**, ya que el domicilio puede modificarse de un lugar a otro, lo cual garantiza la libertad humana y resulta concordante. El domicilio real, además, resulta **inviolable** en los términos del art. 18 CN, es decir, solo fundado en ley puede determinarse en qué casos y con qué justificativos puede procederse al allanamiento y ocupación del mismo.

Domicilio comercial o profesional

En los casos en que una persona ejerza el comercio por sí, o alguna actividad profesional o alguna actividad económica, A los fines del cumplimiento de las obligaciones de quienes hayan contratado con él o que deriven de dicha actividad, su domicilio se sitúa en el lugar donde se desarrollan dichas tareas.

Domicilio legal.

El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Sólo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales:

- los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones,
- los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando;
- los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;

Domicilio convencional.

Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan

Este domicilio es voluntario una vez fijado por las partes en un contrato sirve para realizar en el las notificaciones que se deriven del negocio jurídico y fija la jurisdicción aplicable en caso de conflictos

FIN DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA HUMANA

La existencia de la persona humana termina con la muerte.

La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos especiales.

Además del reconocimiento del cadáver por testigos o peritos.

Si no hay cadáver no podemos establecer la muerte de una persona

SIMPLE AUSENCIA Y AUSENCIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO

El derecho debió crear esta institución porque a veces la persona desaparece del lugar habitual de sus actividades sin que se tenga noticias de ella y dado que el mundo de las relaciones jurídicas continúa, deben tomarse determinaciones en beneficio del desaparecido, de sus sucesores o acreedores .De esta situación se deriva lo siguiente

Primera etapa

SIMPLE AUSENCIA cuando una persona desaparece de su lugar habitual de residencia sin que se tenga noticias de ella se debe designar un curador a sus bienes, con ello se pretende tutelar el interés del ausente.

Esta etapa termina por 1- aparece la persona, 2- porque se prueba su muerte, 3- por declaración de su muerte presunta,

Segunda etapa

AUSENCIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO La ausencia por el término de tres años de una persona sin que se tenga noticias de ella, causa la presunción de su fallecimiento. La fecha se cuenta desde el día que se tuvo la última noticia del ausente. Cualquier persona que tenga algún derecho subordinado a la muerte de la persona puede pedir la declaración de su fallecimiento.. El juez debe nombrar defensor del ausente y citar por edictos al mismo durante seis meses. Pasado el termino y ofrecida la prueba el juez debe declarar la muerte presunta del ausente y dispone la inscripción de la sentencia.

Los bienes se entregan a los herederos previo inventario, los mismos se inscriben en el registro con prenotación que dura cinco años, transcurrido los cuales puede disponer de los bienes libremente

PRUEBA DEL NACIMIENTO Y DE LA MUERTE DE UNA PERSONA HUMANA

El nacimiento y la muerte de una persona sus circunstancias de tiempo y lugar, sexo, nombre y filiación se prueban con las partidas del Registro Civil